काठमाडौं

आ.व. २० /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
५४.	०८२-C१-४६६६ २०८२-११-१५	नेपाल सरकार वि. मो. नसिम	बैंङ्किङ्ग कसूर		अभियोग दावी नपुग्ने	२०८३।३।२३
५५.	०८१-C४-३६७८ २०७९-१२-१०	अम्बिका रायमाझी वि. एन एन क्यु (NNQ) कलेक्सन सेन्टरकी संचालक निर्मला कार्की	चेक अनादर		आंशिकवादी दावी पुग्ने	२०८३।३।१४

जिल्ला अदालत

को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप

यसमा प्रतिवादीले जाहेरवालालाई बुझाउनुपर्ने रकम रु. ४,००,०००।- (चार लाख रूपैयाँ) बुझाइसकेको प्रमाणसमेत पेश गरी सविती बयान गरेकोमा जाहेरवालाले समेत इजलास समक्ष उपस्थित भई प्रतिवादीबाट लिनुपर्ने रु. ४,००,०००।- (चार लाख) बुझिसकेको छु भनी नागनाजिन खाद्य उद्योग प्रा. लि. को ग्लोबल आइ-एमई बैंक लि. को खाता नं. ०२६०१०५०००८३२७ मा जम्मा गरिदिनु भई उक्त चेकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम प्राप्त भएकोले भनी भरपाई रकम बुझिलिएको भरपाई मिसिल सनाखत समेत गरेको देखिंदा वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न सक्दैन। यी प्रतिवादीले नेपाल सरकारको अभियोगदावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।

२०८३।३।२३

यसमा प्रतिवादी NNQ collection Center की संचालक निर्मला कार्कीले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजात छैन भन्ने जानीजानी NIC Asia बैंक लि. को नं. ०४६४१५००३८५२५००२ f. खाताको चेक नं. ४०३३७६९० को चेकबाट रु ३५,००,०००।- (अक्षरुपी पैंतिस लाख रुपैयाँ) को चेक वादी अम्बिका रायमाझीको नाउँमा काटिदिएको र सो चेक Electronic Cheque Clearing (ECC) मार्फत Global IME Bank ले NIC Asia बैंक लि. मा भुक्तानीको लागि पेश गर्दा Insufficient fund, Account Blocked को कारण चेक भुक्तानीको लागि पेश भएको अन्तिम मिति २०२२ जुन २२ (अर्थात २०७९ साल असार ८) चेक फिर्ता भएको देखिन आयो। यसरी चेक भुक्तानीको लागि बैंङ्क समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंङ्कबाट चेक अनादर भएको देखिंदा वादी दावीको चेकमा उल्लेखित जम्मा रकम रु ३५,००,०००।- (पैंतिस लाख) र सोको चेक अनादर भएको मिति २०७९ असार ८ २०७९।३।८ बाट देखि बिगो भरिभराउ हुँदाको दिनसम्मको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याज रकम समेत विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्छ। साथै